

0003009-29.2022.8.26.0606

Classe: Reabilitação

Assunto: Roubo

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... que foi condenado pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, I e 2, c/c art. 14, II, ambos do CP) às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) dias-multa, pelo mínimo legal. Teria iniciado o cumprimento da pena em 2004, sendo essa declarada extinta em 03/12/2005. Diz ser microempreendedor e ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 113489-2434, Suzano-SP

- E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

## DECISÃO

Processo Físico nº:

0003009-29.2022.8.26.0606

Classe - Assunto

Reabilitação - Roubo

Requerente:

Edison Cardoso Pacheco

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de reabilitação criminal postulada por EDISON CARDOSO PACHECO.

Argumenta o Requerente que foi condenado pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, I e 2, c/c art. 14, II, ambos do CP) às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) dias-multa, pelo mínimo legal. Teria iniciado o cumprimento da pena em 2004, sendo essa declarada extinta em 03/12/2005. Diz ser microempreendedor e ter constituído família. Alega já ter decorrido o prazo legal de 02 (dois) anos para a reabilitação criminal, tendo preenchido os requisitos do art. 94, CP, bem como dos arts. 743 e seguintes do CPP. Reintegrado à sociedade, requer sua reabilitação criminal. Em parecer, o Ministério Público entendeu pela falta de interesse de agir, por estarem os efeitos buscados pelo Requerente já previstos no art. 202, LEP, sem prejuízo da expedição de ofícios ao IIRGD e ao Distribuidor Criminal (fls. 19).

É o relatório.

Segundo o art. 94, CP, são requisitos para a reabilitação criminal (i) o decurso do prazo mínimo de 02 (dois) anos da extinção da pena; (ii) domicílio do condenado no país, durante esse período; (iii) demonstração efetiva de bom comportamento público e privado durante esse período; e (iv) ressarcimento do prejuízo causado pelo crime ou demonstração da absoluta impossibilidade de o fazer.

Já os arts. 743 e 744, ambos do CPP, preveem outros prazos para a reabilitação: (i) 04 (quatro) anos da extinção da pena, para condenado primário; ou (ii) 08 (oito) anos da extinção da pena, para condenado reincidente. Os demais requisitos são iguais, apenas pormenorizando como podem ser demonstrados.

Na espécie, o primeiro requisito foi cumprido pelo Requerente, independentemente do prazo adotado, pois a pena foi extinta em 03/12/2005 e esta reabilitação foi apresentada em 27/06/2022, mais de 16 (dezesseis) anos depois da extinção da pena. Também há demonstração de que o Requerente residiu em território nacional durante todo o período, conforme documentos de fls. 07/10, que comprovam residência e trabalho no Brasil.

O seu bom comportamento público e privado foi demonstrado pelas declarações de fls. 11/13 e pelo fato do Requerente ter a guarda unilateral de seu filho (fls. 14/17). Por fim, não consta dos autos qualquer prejuízo material à vítima, eis que a condenação foi pela tentativa de roubo.

Em suma, o Requerente cumpre todos os requisitos legais para a reabilitação criminal, havendo interesse processual em obter esta decisão judicial, independentemente dos efeitos previstos no art. 202, LEP, já que os institutos jurídicos não se confundem.

Ante o exposto, concedo a reabilitação criminal a EDISON CARDOSO PACHECO, nos termos dos arts. 93 e 94, CP, atingindo todos os efeitos da condenação.

Havendo previsão legal expressa de recurso de ofício (art. 746, CPP), subam os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao IIRGD, para que providencie o sigilo da condenação pelo processo criminal nº 0009311-07.2004.8.26.0606, ressalvadas as hipóteses do art. 202, LEP.

Sem custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA